

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6375

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (אי-קבילות ראיה שהושגה שלא כדין), התשפ"ו-2025

החלפת סעיף 56א. 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹, במקום סעיף 56א יבוא :

"סמכות לפסילת 56א. (א) בית משפט הדן במשפט פלילי לא יקבל ראיה שהושגה שלא כדין או עד, חפץ, או כל ראיה אחרת, אף אם הייתה עשויה להוביל לגילוי האמת, וללא תלות במידת תרומתה להכרעת הדין.

(ב) לעניין סעיף זה, ראיה שהושגה שלא כדין היא ראיה שהושגה באחד מאלה –

(1) חריגה מסמכות או תוך שימוש בכוח שלטוני שלא כדין ;

(2) פגיעה שלא כדין בזכות לחירות, בזכות לכבוד האדם, בזכות הפרטיות, או בזכות להיוועצות בעורך דין ;

(3) באמצעות אלימות, איום, או הפעלת לחץ בלתי סביר."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את הלכת פרי העץ המורעל בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (שהוכרה בע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי, סא(1) 461 (2006) ועוגנה בחקיקה בחוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19), התשפ"ב-2022), לפיו ראיה שהושגה באמצעים פסולים עשויה להיות פסולה לשימוש בהליך פלילי.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

ההלכה מעניקה לבית המשפט שיקול דעת אם לפסול ראיות שהושגו שלא כדין, תוך בחינת חומרת ההפרה, טיב הזכות שנפגעה, טוהר ההליך השיפוטי וחשיבות הראיה לגילוי האמת. בפועל, השימוש בשיקול דעת רחב זה יצר אי-אחידות ביישום ההלכה בין ערכאות שונות, ואיפשר לרשויות האכיפה להסתמך לעיתים על ראיות שהושגו תוך פגיעה חמורה בזכויות אדם, מתוך ידיעה שבית המשפט עשוי להכשירן.

נוכח החשיבות המכרעת של שמירה על זכויות יסוד בהליך הפלילי, מוצע לקבוע כלל פסילה מוחלט לפיו בית המשפט לא יקבל כל ראיה שהושגה שלא כדין, ללא שיקול דעת להכשירה, אף אם היא עשויה להוביל לגילוי האמת, וללא תלות במידת תרומתה להכרעת הדין.

מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי אין תכלית ראויה שיכולה להצדיק פגיעה בזכות יסוד כדי להשיג ראיה, וכי מדינת ישראל – כמדינת חוק ודמוקרטיה – אינה רשאית "להתלכלך" לשם השגת אמת דיונית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)